

עין משפט
נר מצוה

יז א ב מיי פ"א מהל' נחלות הלכה א סמנ עשין 15 טוש"ע ח"מ ס' רשו סעיף ג ד יח ג ד ה ו מיי פ"ג מהלכות פטעדין הלכה ה ו סמנ שס טור ש"ע ח"מ ס' רנח פ"א:

רבינו גרשום

יורש את בנה תנא בני אחיות יורשין אחות אמן: קא בעי למאי הלכתא. קא תני ולא בנות אחיות וכי אם אין להם אחים אמאי לא ירית בנות: אמר רב שטת לקדם קתני. כלומר מרשאי יורשות בנות אחיות הוכח דלית לה אחי אבל אם אית להו אחי הם קודמין לירש ולא בנות וכי הוי רבבי אמן הבנים קודמין לבנות הכי מבי גבי אחיות: וירש אותה מקיש יורשה שניה. דכל המאודור מן קרובים שבפרשה שני הוא לגבי חבירו שלמעלה מבנו: מקיש שניה. דהיינו יורשה של שאר קרובים לירושה ראשונה דבת דאם יש לו בן שהבן קודם לבת: ודלמא דיני נחלות. אי אתה דן בלילה: אורעה כמו מאור. כל הפרשה כולה של נחלות להיות דין וכדרב יהודה כו' והאי קרא בסוף פרשת נחלות כתיב: שלשה שנכנסו לבקר את החולה ולא נכנסו לא על שם עדי צוואה ולא להיות דיינין כי אם לבקר: רצו כותבין. גדות צואת אותו שבי"מ שחילק נכסיו ליורשין: רצו עושין דין. שאם נתן למי שלא היה ראוי לירש או שהניח להן אביהן יורשה ולא רצה אחד מהן לחלוק עם אחיו או לא נתן לבכור פני שנים כדון תורה ויכולין לעשות כדון וכופין אותו עד שיחלוק והדאיל דג' גינהו עושין דין דג' ידנין [דינין] ממונות: ב' כותבין. ומקבלי עדות גינהו ואין רשאין לדין דאין בית דין פחות מ': לא שנו. דרצו כותבין רצו עושין דין: אלא באם שנכנסו לבקר

קיג:

וירש אותה מקיש בו'. אע"ג דאינטריך כדאמר לעיל הכא לא דריש אלא מו"ו כדפירש בקונטרס^[א]: **במקיש** ירושה שניה **רראשונה**. פי' בקונטרס ראשונה בן ובת דהך ירושה כתב צירופה צרישא ומה בהאיא בן קודם לבת אף בשניה דהיינו אחין קודמין לאחות לירש צנכסי האח ואין נראה לר"י דמשמעו הכי דא"כ מירוסה שניה לא שמעינ דבני אחות קודמין לבנות אחות אלא נראה לר"י לירוסה ובת הבת בן הבת שניה היינו בן הבן ובת הבן בן הבת ובת הבת דהיקשא קאי אכל הכן דכתיבי צקרא והנך דרשינן להו לקמן (דף קטו.) מאין לו עיין עליו ומה שפירש נמי בקונטרס לאחות האב קודמין לבני אחי האב (ו) אגב חורפיה לא עיין בה דהא תנן (שם) כל הקודם לנחלה יוציא יריכו קודמין: **אורעה** כל הפרשה כולה להיות דין. פי' בקונטרס לענין זה שצריך שלשה לחלוקת נחלה כמו דצין וקשה לפירושו דא"כ אמאי איירי בחלוקה אלא מיייר דבצר ששייך בו דין גמור ועוד דהוה ליה למימר חלוקת נחלות קא אמרת לא דין נחלות^[ב] אלא מפר"י אורעה כל הפרשה

כולה להיות דין לענין שעל כרחם של בנים נעשים דיינים אחת העומדים שם בשעת צואה ועושין דין ולא מצי האי למימר איני רוצה לדון לפניכם אלא לפני צ"ד הגדול או לפני צ"ד חשוב שבעירי אלא על כרחו מקבל אותן כדיינין^[ג] ולא מיייר במתנת שביז מרע דהא לא הוו דבריו ככתובין וכמסורין אלא מדרצנן^[ד] אלא מיייר כשנותן צקנין גמור במתנת צריא מעכשיו אם ימות וקרי לה נחלה לפי שהיא כעין נחלה שאינו קונה אלא לאחר מיתה ולר' יוחנן בן זבדוקה אחי שפיר אפילו בלא קנין דאמר במתמיתין [נקמן דף קז.] אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין מן המורה וא"ת הא דאמר פרק אחד דיני ממונות (פטהדין דף לד:) ור"מ דמקיש ריבים לנגעים מה נגעים ביום אף ריבים ביום האי ביום הנחילו מאי עביד ליה מיבעי לכתני רבה בר חנינא והשתא אי מייירי דבצר ששייך בו דין גמור הא שמעינן ליה מהיקשא דריבים לנגעים ואמאי אינטריך ביום הנחילו ולפירוש הרשב"ם אחי שפיר דאינטריך לחלוקה צעלמא ולא הייתי מאריך ביום דומיא דחלוקת שותפות צעלמא ואומר ר"י דלפי' נמי אינטריך דס"ד כיון דמשונה משאר דינין שדנין צעל כרחו היא דדנין אפילו בלילה: אכל

להיות דין ואריך ג' וציוס וילפינן נמי מייניהו לכל דיני ממונות להיות דנין תחלתן ביום הנחילו: ודברז יהודה. אחא לאשמועינן רבה בר חנינא דלריך ג' לחלק נחלות כדון וציוס: ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כופצין בו'. נראה צעניי דדוקא נקט שנכנסו לבקר הלכך רצו יעידו רצו יהיו דיינים אכל אם נכנסו להעיד שזימנוס לשם והציאוס לשמוע כדי להעיד הרי הם עדים ואין עד נעשה דיין דדמי לנכנסו בלילה דחשיב להו עדים לקמן [קיד.] הואיל ומתחלה לא היו ראוין לדין דלילה לאוי' תחלת דין הוא וכ"ש הכא דאם בחר לשם עדות אין עד נעשה דיין ורואיה לדבר צפ"ק דמכות (דף ו.) דקחשיב להו רבי יוסי התם עדים לפסול את השאר אם ראו עמהן את המעשה והן פסולין לעדות וחשיב לה עדות שנמאל אחד מהן קרוב או פסול ותצטל עדות כולן ורבי פליג עליה ואמר מה יעשו שני אחין שראו בחדש שהרג את הנפש ואמרינן בגמ' [שם] דרבי נמי מודה דהוו להו עדים צראה צעלמא אם בחר לראות כדי להעיד דאמר רבא כי אמרינן להו למיחיו אחיהו או לאסהודי אחיהו כלומר כשצאתם לראות את המעשה לאיזה דעת צאתם לראות או להעיד אי אמרי לאסהודי אחינן נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ואי אמרי למיחיו אחינן מה יעשו שני אחין כו' ואמר רב נחמן התם הלכה כרבי וקי"ל [כמוצות יג.] הלכה כרב נחמן דיניי נמצינו למדין שהצא לראות מעשה כדי להעיד חשבינן ליה עד ואפילו לפסול כל חביריו לבטל עדותן אם הוא פסול וכל שכן היכא דוימונהו לצוא לראות צוואת שביז מרע כדי להעיד דשזו אינו עושה דין. והדמתן צראש השנה (דף כה:) ראוהו ג' והם בית דין יעמדו שנים ויושיצו מחציהם אכל היחיד התם הוא שלא בחר מתחלה כדי לראותו על מנת להעיד דא"כ שזב אין היחיד יכול להיות דיין דאין עד נעשה דיין אלא כשראוהו ממיאל בלכתם בשוק או שהיו יושצין במקום אחד ומשם ראוהו וסיגי מנאחתי לדברי מתשובת רבינו שלמה זקני מ"כ שכתב בה כן (ב) ועוד מדרב יהודה שמעינן דאין נריך לומר אחם עדי בשביז מרע דאמר רב יהודה ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותצין רצו עושין דין שנים כותצין ואין עושין דין ופירש רב חסדא לא אמרן אלא ביום אכל בלילה כותצין ואין עושין דין כיון דליליא לא חזי לדינא עדים הוא דשוניהו ואין עד נעשה דיין והאי ביום היכי דמי אי דאמר להו הוו עדים מי מצי למימר רצו עושין דין הא צדאילא סהדי שוינהו אלא לאו דלא אמר להו הוו עלי עדים וקתני רצו כותצין: רצו כופצין. את העדות כמו ששומעינן מפי החולה היאך מנחיל נכסיו: רצו עושין דין. דהא שלשה גינהו ודנין ואומרים כך הדין שפלוגי יכול חלק זה ופולוגי חלק זה שדמיחן מכוונין בשוה וכותצין להם פסק דין שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום ואע"ג דאין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום הא פרכינן צר"ה [כה:] לא תהא שמיעה גדולה מראיה וכיון דהן רואין את החולה שמחלק נכסיו בפניהם הודאח צעל דין במאה עדים דמי [צ"מ ג:] ולאוּך מה יעידו עדים בפניהם. והני מילי דאם רצו עושין דין דמשמע שאפילו החולה אינו יכול לחזור בו כגון מתנת שביז מרע במקצת ודאיכא קנין דחו לא מצי הדרי ציה כדאמרן לקמן בפרק מי שמת (דף קגא:) אכל בלא קנין כיון דיכול לחזור אין עושין דין כדמוכח לקמן [קיד.] שאין להן לדיינין לעשות דין דבצר שאפשר להבטל ואם דנו אין דייניהן דין דעדיין לא קנו עד שימות האב שמה אלא ביום אכל שזב אין עושין דין. אם לא כתבו אכל אם כתבו שזב אין עושין דין שהרי הכניסו עצמם בתורת עדות ואין עד נעשה דיין: לא שנו. הא דלס"י רצו עושין דין אלא שנכנסו לבקר את החולה ביום דכיון דשמעו מפי החולה הרי הועד בפניהן ולא תהא שמיעה גדולה מראיה ויכולין היו לעשות דין בצאותה שעה דיום הוא וכיון דנתמרו להיות דיינין דבצר כששמעו את העדות מפי החולה יכולין לדון היום או למחר כצית דין ששמעו עדות ואחר כך הולכין לצמיהן ונושאין ונותנין דבצר ופוסקין את הדין כפי מה שענייהם רואות אכל אם נכנסו לבקר את החולה בלילה שבאותה שעה לא היו ראוין להיות דיינין ועדות שהועד בפניהם מפי החולה בלילה לא צפני בית דין הוא דבהאיא שנמא אינן יכולין להיות דיינין (ו) וההיא ראיא דידהו אינה כשמיעת צ"ד ששומעינן עדות מפי עדים אלא הן עצמן עדים הם צמה ששומעינן מפי החולה:

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

נמאי הלכסא. ממעט להו הא ודאי יורשות אחי אמן שהרי הבת יורשת אמה ובמקום אמה עומדת לירש אחי אמה שהרי האשה יורשת את אחיה במקום שאין אח דלנקמן בסמוך דמקיש ירושה שניה לירושה ראשונה כו': לקדם. שיקדמו הצנים לבנות לירש את

דודיהן דילפינן לקמן מירוסה ראשונה דהבן קודם לבת: ה"ג דסני רב שמואל כו' וירש אחסה. הכי נמי הוה מצי למינקט ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו דהיינו ירושה שניה אלא סיפא דכולהו נקט וכ"ש ירושה שניה ושלישית דסמיכי לירוסה ראשונה. ירושה ראשונה הכתובה מחלה וקודמת לכל היורשין שהבן קודם לכל יורשין שצעולם: מקיש. דכתיב [במדבר כן] ואם אין לו בת ואם אין לו אחים וכן כולם צו"ו מוסיף על ענין ראשון: אף ירושה שניה. והוא הדין לעשירית דבן קודם לבת דלחין קודמין לאחות לירש צנכסי האח והאחות קודמת לאחי האב של מת ואחי האב קודמין לאחות האב ואחות האב קודמת לבני אחי האב ובני אחי האב קודמין לבנות אחי האב אחיותיהן אכל אם יש שני אחי האב ולוה צניס ולוה צנות אלו יורשין חלק צצרינן ולוה מצי למכתב

ואלו יורשות חלק צציהן וכן הלכה: ציוס הנחילו. הוה מצי למכתב בהנחילו: ציוס אחס מפיל נחלות. לקמיה מפרש לה: אי"ל אביי כו'. סבור היה דהאי מפיל נחלות כלומר מת ציוס מפילין הנחלות ליורשין שאם מת ציוס יירשו בניו נכסיו: דלמא דין נחלות קאמרם. שאין דינן אותן אלא ציוס כשאר דיני ממונות דכתיב בזה (וימיה כה) בית דוד דינו לבקר משפט דהא כל שאר נחלות נמי מיקרו משפט דכתיבא דכתיב בסוף פרשת נחלות והיתה לבני ישראל לחוקת משפט מדקרי להו משפט ש"מ כל שאר נחלות נמי ציוס ואי משום דכתיב [שמות יח] וספטו את העם בכל עת הא חוקמיה רבא כבטהדין בפרק אחד דיני ממונות (דף לד:) לגמר דין אכל תחלת דין ציוס דלהכי כתיב ציוס הנחילו והיינו דתנן [שם לב.] דיני ממונות דינן ציוס וגומרינן אף בלילה: דפניא כו'. כלומר דהכי נמי אשכחן בצרייתא אחרייתי דמשוי להו לכל נחלות דין דסד"א חילוק נחלות הרי הוא כחלוקת שותפינן צעלמא ולא חשיב דין קמ"ל ומיהו מרזייהו קראי צריכי ציוס הנחילו אינטריך לתחלת דין דציוס וחוקת משפט אנטריך לרצויי כל שאר נחלות דליהוו דין דהאי ציוס הנחילו לא איירי אלא בבן היורש אציו לחוד: אורעה. לשון מקרה לשון ויקר מקרה (רות ג.) כלומר נסמיתמיה

אחא לאשמועינן רבה בר חנינא דלריך ג' לחלק נחלות כדון וציוס: ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כופצין בו'. נראה צעניי דדוקא נקט שנכנסו לבקר הלכך רצו יעידו רצו יהיו דיינים אכל אם נכנסו להעיד שזימנוס לשם והציאוס לשמוע כדי להעיד הרי הם עדים ואין עד נעשה דיין דדמי לנכנסו בלילה דחשיב להו עדים לקמן [קיד.] הואיל ומתחלה לא היו ראוין לדין דלילה לאוי' תחלת דין הוא וכ"ש הכא דאם בחר לשם עדות אין עד נעשה דיין ורואיה לדבר צפ"ק דמכות (דף ו.) דקחשיב להו רבי יוסי התם עדים לפסול את השאר אם ראו עמהן את המעשה והן פסולין לעדות וחשיב לה עדות שנמאל אחד מהן קרוב או פסול ותצטל עדות כולן ורבי פליג עליה ואמר מה יעשו שני אחין שראו בחדש שהרג את הנפש ואמרינן בגמ' [שם] דרבי נמי מודה דהוו להו עדים צראה צעלמא אם בחר לראות כדי להעיד דאמר רבא כי אמרינן להו למיחיו אחיהו או לאסהודי אחיהו כלומר כשצאתם לראות את המעשה לאיזה דעת צאתם לראות או להעיד אי אמרי לאסהודי אחינן נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ואי אמרי למיחיו אחינן מה יעשו שני אחין כו' ואמר רב נחמן התם הלכה כרבי וקי"ל [כמוצות יג.] הלכה כרב נחמן דיניי נמצינו למדין שהצא לראות מעשה כדי להעיד חשבינן ליה עד ואפילו לפסול כל חביריו לבטל עדותן אם הוא פסול וכל שכן היכא דוימונהו לצוא לראות צוואת שביז מרע כדי להעיד דשזו אינו עושה דין. והדמתן צראש השנה (דף כה:) ראוהו ג' והם בית דין יעמדו שנים ויושיצו מחציהם אכל היחיד התם הוא שלא בחר מתחלה כדי לראותו על מנת להעיד דא"כ שזב אין היחיד יכול להיות דיין דאין עד נעשה דיין אלא כשראוהו ממיאל בלכתם בשוק או שהיו יושצין במקום אחד ומשם ראוהו וסיגי מנאחתי לדברי מתשובת רבינו שלמה זקני מ"כ שכתב בה כן (ב) ועוד מדרב יהודה שמעינן דאין נריך לומר אחם עדי בשביז מרע דאמר רב יהודה ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותצין רצו עושין דין שנים כותצין ואין עושין דין ופירש רב חסדא לא אמרן אלא ביום אכל בלילה כותצין ואין עושין דין כיון דליליא לא חזי לדינא עדים הוא דשוניהו ואין עד נעשה דיין והאי ביום היכי דמי אי דאמר להו הוו עדים מי מצי למימר רצו עושין דין הא צדאילא סהדי שוינהו אלא לאו דלא אמר להו הוו עלי עדים וקתני רצו כותצין: רצו כופצין. את העדות כמו ששומעינן מפי החולה היאך מנחיל נכסיו: רצו עושין דין. דהא שלשה גינהו ודנין ואומרים כך הדין שפלוגי יכול חלק זה ופולוגי חלק זה שדמיחן מכוונין בשוה וכותצין להם פסק דין שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום ואע"ג דאין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום הא פרכינן צר"ה [כה:] לא תהא שמיעה גדולה מראיה וכיון דהן רואין את החולה שמחלק נכסיו בפניהם הודאח צעל דין במאה עדים דמי [צ"מ ג:] ולאוּך מה יעידו עדים בפניהם. והני מילי דאם רצו עושין דין דמשמע שאפילו החולה אינו יכול לחזור בו כגון מתנת שביז מרע במקצת ודאיכא קנין דחו לא מצי הדרי ציה כדאמרן לקמן בפרק מי שמת (דף קגא:) אכל בלא קנין כיון דיכול לחזור אין עושין דין כדמוכח לקמן [קיד.] שאין להן לדיינין לעשות דין דבצר שאפשר להבטל ואם דנו אין דייניהן דין דעדיין לא קנו עד שימות האב שמה אלא ביום אכל שזב אין עושין דין. אם לא כתבו אכל אם כתבו שזב אין עושין דין שהרי הכניסו עצמם בתורת עדות ואין עד נעשה דיין: לא שנו. הא דלס"י רצו עושין דין אלא שנכנסו לבקר את החולה ביום דכיון דשמעו מפי החולה הרי הועד בפניהן ולא תהא שמיעה גדולה מראיה ויכולין היו לעשות דין בצאותה שעה דיום הוא וכיון דנתמרו להיות דיינין דבצר כששמעו את העדות מפי החולה יכולין לדון היום או למחר כצית דין ששמעו עדות ואחר כך הולכין לצמיהן ונושאין ונותנין דבצר ופוסקין את הדין כפי מה שענייהם רואות אכל אם נכנסו לבקר את החולה בלילה שבאותה שעה לא היו ראוין להיות דיינין ועדות שהועד בפניהם מפי החולה בלילה לא צפני בית דין הוא דבהאיא שנמא אינן יכולין להיות דיינין (ו) וההיא ראיא דידהו אינה כשמיעת צ"ד ששומעינן עדות מפי עדים אלא הן עצמן עדים הם צמה ששומעינן מפי החולה:

אפילו

מסורת הש"ס

(א) [נקמן קטו.]. (ב) פטהדין לד: (ג) שס פ"ט. (ד) צפ"א טספ: (זמן. ס) [דלמא. רש"י].

תורה אור השלם

1 וְהָיָה בְיוֹם הַנִּחְלוֹת אֵת בְּנֵי אֶת אֲשֶׁר יִהְיֶה לוֹ לֹא יוֹכֵל לִבְכֹּר אֶת בֶּן הָאֲחֻזָּה עַל פְּנֵי בֶן הַשְּׁנוּאָה הַבְּבֵרָה: דברים כז טז
2 וְאִם אֵין אֲחִיּוֹם לְאָבִיו וְנִתְּתָם אֶת נַחֲלָתוֹ לְאֶחָיו הַקָּרִיב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ וְיִירֶשׁ אֹתָהּ וְהָיָה לְבִנֵּי יִשְׂרָאֵל לְחֻקֶּת מִשְׁפָּט: באשר צוה יי את משה: במדבר כז יא

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה ג' שנכנסו וכו' שכתב בה כן מדברי יהודה ג"ל ומכנה ועוד נמחק: (ב) ד"ה לא שנו וכו' אינן יכולין להיות יריינין דלא מציינו למימר לא תהא שמינה גדולה מראיה וההיא ראיא דידהו אינה: (ג) תרוב ד"ה מקש וכו' לבני אחי האב אף באן אגב חורפיה:

מוסף רש"י

ואי אתה מפיל נחלות בלילה. מפרש לה ואולי [פטהדין דז.] דלמא דין נחלות קאמרם. דניסו הוה צואת מת דין פסוק ואין נריך עוד לדיינין ובלילה לא הוי דין פסוק ואריך דיינין ולו ששמשו צואת המת יעידו בפניהם (שם.) לחוקת משפט. בפרשת נחלות דלש כי ימות וכו' כתיבא (שם.) אורעה. נסמיתמיה. להיות דין. דששמש הפלג נחלות דין קצוב הוא בשעת המיתה. הכל כמו שאמר המת ואין הדבר נריך דיינין אלא כל אחד מיושרי יחזקושו שמשו אצוואת בשל (שם.) רצו כותבין. לבטל עדות והיוסיס יצאו לב"ד וכו' ועשו כפי אצוואת (שם.) רצו עושין דין. השומעין רשאין ושלטינן להיות מחזיקין כל אחד בשל, הכל כמו ששמעו (שם.) שנים כותבין ואין עושין דין. דמתחילתו לא נראה להיות לדיינין (שם.)

מוסף תוספות

א. ואם אין לו בת ואם אין אחים ולמד תחתון מעלין. ונקט וירש אותה שהיה סוף הענין. יטע"ב.
ב. ועוד אם שרין ואין חילוק ממון ביניהם למה צריכים שלשה, ואם יש חילוק ממון ביניהם, פשיטא מ"ש משאר דיני ממונות. שטמ"ק כסם מוס' ה"א"ש. ג. אע"פ שנכנסו לבקר את החולה מעצבם, ואין שם הוכחה כלל שעשאן החולה דיינין על הצוואה. רבינו יוסה.
ד. ומדאורייתא יכובים הבנים לומר אין אנו רוצים לקיים דבריו. שטעמ"ק כסם מוס' ה"א"ש.